

Colegios y Establecimientos Educativos

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Los establecimientos educativos tratan datos especialmente sensibles: menores de edad, notas, fichas de salud escolar, conducta y situación socioeconómica de las familias. La Ley 21.719 eleva el estándar de cuidado y fija responsabilidades directas para sostenedores, directivos y proveedores tecnológicos de la comunidad educativa.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Datos de menores: protección reforzada

El tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes (NNA) recibe protección reforzada. Debe responder siempre al **interés superior del menor**, ser proporcionado y contar con autorización verificable del padre, madre o tutor legal.

Prohibición comercial: queda prohibida la publicidad dirigida y el perfilamiento comercial de menores en plataformas escolares, apps de comunicación con apoderados y herramientas de aprendizaje digital.

■ Alto riesgo presumido

Cuando un tratamiento compromete datos de menores se presume el alto riesgo: exige Evaluación de Impacto (DPIA) previa y medidas técnicas reforzadas (cifrado, control de acceso, bitácoras).

2. Notificación de brechas de seguridad

Ante una filtración de la plataforma de notas, exposición de fichas o compromiso de dispositivos con datos escolares, el establecimiento debe notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) **sin dilaciones indebidas** y por el medio más expedito posible.

■ Corrección clave respecto a versiones anteriores

La ley NO fija un plazo de 72 horas ni ningún otro plazo horario. La notificación debe hacerse 'sin dilaciones indebidas', concepto que la APDP evaluará caso a caso según la gravedad y capacidad técnica del establecimiento. Planifica protocolos que permitan notificar en horas, no días.

Si el riesgo para los afectados es alto, además corresponde **notificar directamente a los padres, madres y apoderados**, explicando en lenguaje claro qué datos se vieron comprometidos y qué medidas tomar.

3. Consentimiento y derechos ARSOP de la comunidad escolar

Las autorizaciones para uso de imágenes en redes sociales del colegio, salidas a terreno o publicaciones deben ser **explícitas y específicas por finalidad**. El consentimiento tácito ya no es válido.

Padres y estudiantes titulares de datos pueden ejercer sus derechos ARSOP (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad) mediante canales que el establecimiento debe mantener operativos y responder sin dilaciones indebidas.

4. Proveedores tecnológicos y contratos de tratamiento

Plataformas de notas, apps de comunicación, cámaras de videovigilancia y sistemas de matrícula deben operar bajo **contratos de encargo de tratamiento (DPA)** que regulen finalidad, seguridad, subcontratación y borrado al término del servicio.

5. Régimen sancionatorio aplicable

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara

Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

En grandes sostenedores que reinciden, las multas pueden calcularse como hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**. Si la infracción ordenada no se subsana en plazo, aplica un **recargo del 50%** sobre la multa.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

6. Checklist de adecuación para colegios

1. Inventario RAT

Mapear todos los datos tratados: alumnos, apoderados, funcionarios, postulantes.

2. Base legal por finalidad

Documentar la base legal de cada tratamiento (consentimiento, obligación legal, interés legítimo).

3. Consentimientos NNA

Revisar y actualizar formatos de autorización parental verificable.

4. DPA con proveedores

Auditar contratos con plataformas de notas, apps y servicios cloud.

5. Protocolo de brechas

Definir responsable, canales APDP y comunicación a apoderados; probarlo al menos 1 vez al año.

6. DPIA de alto riesgo

Evaluar tratamientos masivos o sensibles (biométrico de asistencia, salud escolar).

7. Canales ARSOP

Publicar formulario de derechos y plazos de respuesta internos.

8. Capacitación

Formar a directivos y personal en manejo de datos de menores.

Fuente oficial

Ley 21.719, promulgada 2024 — Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), idNorma=1209272. Documento orientativo de trabajo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.